



MANUALE • DIRITTO PENALE

Diritto Penale

Manuale di Diritto Penale per il concorso RIPAM - Codice
Penale R.D. 1398/1930

VERSIONE

1

DATA

2026-05-12

DIRITTI

Uso personale • Tutti i diritti
riservati

Prima di utilizzare questi materiali

Sintesi dei 4 punti chiave dai Termini di utilizzo. I Termini completi sono disponibili online sul sito.

01 • Garanzia di risultato

Nessuna garanzia di superamento

Ripam Studio Craft fornisce materiali didattici di qualità costruiti su normativa ufficiale e revisionati manualmente. Non garantisce il superamento dell'esame o del concorso: il risultato dipende da conoscenze di partenza, impegno nello studio e fattori non controllabili. I materiali sono un supporto, non un sostituto dello studio individuale (Termini §3).

02 • Diritti d'uso

Solo per uso personale

I materiali ricevuti sono destinati esclusivamente all'uso personale di studio. È vietata la riproduzione, distribuzione, condivisione con terzi, rivendita o pubblicazione online dei contenuti, ai sensi della L. 633/1941 sul diritto d'autore. In caso di violazioni il Titolare si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti (Termini §6).

03 • Generazione AI + RAG

Verifica le fonti normative primarie

I contenuti sono generati con tecniche di AI e RAG (Retrieval-Augmented Generation) a partire da testi normativi ufficiali, con revisione manuale. Possono contenere imprecisioni o non riflettere aggiornamenti successivi alla data di consegna. Prima di utilizzare i contenuti per scelte critiche verificali sulle fonti normative primarie citate nel materiale (Termini §7).

04 • Politica correzioni

60 giorni per segnalare errori

Hai 60 giorni dalla data di consegna per segnalare errori fattuali, imprecisioni normative, refusi gravi o link non funzionanti scrivendo a ripamstudiocraft@gmail.com. Le correzioni verificate vengono pubblicate in una nuova versione entro 72 ore lavorative dalla segnalazione e ti vengono rinviate senza costi aggiuntivi (Termini §8).

TERMINI COMPLETI E PRIVACY POLICY

ripam-studio-craft.vercel.app/termini

ripam-studio-craft.vercel.app/privacy

Indice dei capitoli

Clicca su un capitolo per navigare direttamente al contenuto

01	Quadro generale dei delitti contro la Pubblica Amministrazione	11 dom.	BASSA FREQUENZA
02	Principi generali, imputabilit� e cause di giustificazione	13 dom.	BASSA FREQUENZA
03	Classificazione dei reati: delitti, contravvenzioni e tipologie	18 dom.	BASSA FREQUENZA
04	Elemento soggettivo del reato: dolo, colpa e preterintenzione	10 dom.	BASSA FREQUENZA
05	Circostanze del reato, concorso di reati e pene	18 dom.	BASSA FREQUENZA
06	Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio e servizio di pubblica necessit�	66 dom.	ALTA FREQUENZA
07	Peculato (art. 314 c.p.)	78 dom.	ALTA FREQUENZA
08	Peculato d'uso e peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314 co. 2 e 316 c.p.)	46 dom.	MEDIA FREQUENZA
09	Malversazione di erogazioni pubbliche e indebita percezione (artt. 316-bis e 316-ter c.p.)	46 dom.	MEDIA FREQUENZA
10	Concussione (art. 317 c.p.)	80 dom.	ALTA FREQUENZA
11	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	61 dom.	ALTA FREQUENZA
12	Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari (artt. 319, 319-bis, 319-ter c.p.)	53 dom.	MEDIA FREQUENZA
13	Induzione indebita a dare o promettere utilit� (art. 319-quater c.p.)	16 dom.	BASSA FREQUENZA
14	Corruzione del privato, istigazione e traffico di influenze (artt. 320, 321, 322, 346-bis c.p.)	21 dom.	BASSA FREQUENZA
15	Pene accessorie, confisca e attenuanti nei reati contro la P.A. (artt. 317-bis, 322-ter, 323-bis, 32-quinquies c.p.)	14 dom.	BASSA FREQUENZA
16	Abuso d'ufficio e omissione/rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)	35 dom.	MEDIA FREQUENZA
17	Rivelazione di segreti d'ufficio e utilizzazione di invenzioni (artt. 325-326 c.p.)	42 dom.	MEDIA FREQUENZA
18	Interruzione di servizio pubblico o di pubblica necessit� (artt. 331, 340 c.p.)	16 dom.	BASSA FREQUENZA
19	Violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale (artt. 336-337 c.p.)	30 dom.	MEDIA FREQUENZA
20	Turbata libert� degli incanti, del procedimento di scelta e astensione (artt. 353, 353-bis, 354 c.p.)	24 dom.	MEDIA FREQUENZA

21	Inadempimento di contratti e frode nelle pubbliche forniture (artt. 355-356 c.p.)	10 dom.	BASSA FREQUENZA
22	Usurpazione di funzioni pubbliche ed esercizio abusivo di professione (artt. 347-348 c.p.)	17 dom.	BASSA FREQUENZA
23	Violazione di sigilli, custodia di cose sequestrate e altri reati (artt. 334-335, 349, 352 c.p.)	14 dom.	BASSA FREQUENZA
24	Falsita' in atti pubblici, reati informatici e altri reati (artt. 476, 479, 480, 483, 612-ter, 615-ter c.p.)	16 dom.	BASSA FREQUENZA

Quadro generale dei delitti contro la Pubblica Amministrazione

BASSA FREQUENZA

11 domande d'esame

1.1. Introduzione: il bene giuridico tutelato

I delitti contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati nel **Libro II, Titolo II** del Codice Penale (artt. 314-360 c.p.). Il bene giuridico tutelato è il **buon andamento e l'imparzialità** della Pubblica Amministrazione, principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

La ratio delle norme è duplice:

- proteggere la collettività dall'esercizio distorto del potere pubblico;
- garantire che le funzioni e i servizi pubblici siano svolti in modo corretto, efficiente e trasparente.

ATTENZIONE -- Bene giuridico tutelato: Le domande d'esame chiedono frequentemente *cosa* tutelano le norme sui reati contro la PA. La risposta è: il **buon andamento della pubblica amministrazione**, non semplicemente il patrimonio dello Stato o l'onore del funzionario.

1.2. La bipartizione fondamentale: delitti dei pubblici ufficiali e delitti dei privati

Il Titolo II del Codice Penale si suddivide in due Capi:

CAPO	CONTENUTO	ARTICOLI	ESEMPI
Capo I	Delitti dei pubblici ufficiali contro la PA	Artt. 314-335 c.p.	Peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio
Capo II	Delitti dei privati contro la PA	Artt. 336-360 c.p.	Violenza a p.u., resistenza, turbata libertà degli incanti, usurpazione

ATTENZIONE -- Classificazione dei reati nelle domande d'esame: Molte domande chiedono se un determinato reato rientra tra i delitti dei pubblici ufficiali o dei privati contro la PA. Ad esempio, la **violenza o minaccia a un pubblico ufficiale** è un delitto *dei privati* contro la PA (Capo II), non dei pubblici ufficiali. L'**usurpazione di funzioni pubbliche** (art. 347 c.p.) è anch'essa un delitto dei privati contro la PA.

1.3. Delitti dei pubblici ufficiali contro la PA: panoramica

I principali delitti del Capo I sono:

REATO	ARTICOLO	SOGGETTO ATTIVO
Peculato	Art. 314 c.p.	P.U. o I.P.S.
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Art. 316 c.p.	P.U. o I.P.S.
Malversazione di erogazioni pubbliche	Art. 316-bis c.p.	Chiunque (estraneo alla PA)
Indebita percezione di erogazioni pubbliche	Art. 316-ter c.p.	Chiunque
Concussione	Art. 317 c.p.	P.U. o I.P.S.
Corruzione per l'esercizio della funzione	Art. 318 c.p.	P.U.
Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	P.U.
Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	P.U.
Induzione indebita a dare o promettere utilita'	Art. 319-quater c.p.	P.U. o I.P.S.
Rivelazione di segreti d'ufficio	Art. 326 c.p.	P.U. o I.P.S.
Rifiuto/omissione di atti d'ufficio	Art. 328 c.p.	P.U. o I.P.S.
Interruzione di servizio pubblico	Art. 331 c.p.	Imprenditore

ESEMPIO PRATICO: Mario, funzionario comunale, si appropria di somme di denaro versate dai cittadini per il pagamento di tributi locali, di cui ha la disponibilita' in ragione del suo ufficio. Commette il reato di **peculato** (art. 314 c.p.), che e' un delitto dei pubblici ufficiali contro la PA.

1.4. Delitti dei privati contro la PA: panoramica

I principali delitti del Capo II sono:

REATO	ARTICOLO	SOGGETTO ATTIVO
Violenza o minaccia a pubblico ufficiale	Art. 336 c.p.	Chiunque
Resistenza a pubblico ufficiale	Art. 337 c.p.	Chiunque
Oltraggio a pubblico ufficiale	Art. 341-bis c.p.	Chiunque
Usurpazione di funzioni pubbliche	Art. 347 c.p.	Chiunque
Esercizio abusivo di professione	Art. 348 c.p.	Chiunque
Turbata liberta' degli incanti	Art. 353 c.p.	Chiunque
Astensione dagli incanti	Art. 354 c.p.	Chiunque
Inadempimento di contratti di pubbliche forniture	Art. 355 c.p.	Chiunque
Frode nelle pubbliche forniture	Art. 356 c.p.	Chiunque

1.5. Reati propri e reati comuni

La distinzione tra **reati propri** e **reati comuni** e' fondamentale nel diritto penale della PA:

- **Reati propri:** possono essere commessi solo da chi riveste una determinata qualifica (pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio). Esempi: peculato, concussione, corruzione.
- **Reati comuni:** possono essere commessi da **chiunque**. Esempi: violenza a p.u., resistenza, turbata liberta' degli incanti.

ATTENZIONE -- Reati propri e PA: Le domande d'esame chiedono frequentemente se i reati contro la PA sono "propri" o "comuni". Molti delitti del Capo I sono reati propri (peculato, corruzione, concussione), ma **non tutti**: la malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) e' un reato comune, commesso da soggetti **estranei** alla PA.

1.6. Applicabilita' ai funzionari dell'UE

Ai sensi dell'art. 322-bis c.p., le disposizioni relative ai reati di peculato, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione si applicano **anche** a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

1.7. Gravita' comparata dei reati contro la PA

Dalle pene edittali previste dal Codice Penale emerge una gerarchia di gravita':

REATO	PENA EDITTALE
Concussione (art. 317)	Reclusione da 6 a 12 anni
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)	Reclusione da 6 a 12 anni
Corruzione per atto contrario (art. 319)	Reclusione da 6 a 10 anni
Peculato (art. 314 co. 1)	Reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318)	Reclusione da 3 a 8 anni

La **concussione** e la **corruzione in atti giudiziari** sono considerati i delitti piu' gravi contro la PA nell'ordinamento penale italiano.

ESEMPIO PRATICO: In sede d'esame viene chiesto: "Quale delitto, insieme con la corruzione in atti giudiziari, e' ritenuto il piu' grave delitto contro la PA?" La risposta e': la **concussione** (art. 317 c.p.).

Schema di riepilogo

CONCETTO	DETTAGLIO
Bene giuridico tutelato	Buon andamento e imparzialita' della PA
Fonte normativa	Libro II, Titolo II c.p. (artt. 314-360)
Capo I	Delitti dei pubblici ufficiali contro la PA
Capo II	Delitti dei privati contro la PA
Reati propri	Peculato, concussione, corruzione (soggetto qualificato)
Reati comuni	Violenza a p.u., resistenza, turbata liberta' (chiunque)
Eccezione Capo I	Malversazione (art. 316-bis): reato comune nel Capo I
Reati piu' gravi	Concussione e corruzione in atti giudiziari (6-12 anni)
Ambito UE	Art. 322-bis: applicazione anche a funzionari UE

Domande Frequenti (FAQ)

D: Quale bene giuridico tutelano i delitti contro la Pubblica Amministrazione? R: Il buon andamento e l'imparzialita' della Pubblica Amministrazione, principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione. NON e' vero che il bene tutelato sia semplicemente il patrimonio dello Stato o l'onore del funzionario.

D: Qual e' la differenza tra il Capo I e il Capo II del Titolo II del Codice Penale? R: Il Capo I (artt. 314-335 c.p.) contiene i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. (peculato, corruzione, concussione); il Capo II (artt. 336-360 c.p.) contiene i delitti dei privati contro la P.A. (violenza a p.u., resistenza, turbata liberta' degli incanti).

D: Cosa si intende per reato proprio e come si distingue dal reato comune? R: Il reato proprio puo' essere commesso solo da chi ha una determinata qualifica (es. pubblico ufficiale). Il reato comune puo' essere commesso da chiunque. Peculato e corruzione sono reati propri; violenza a p.u. e' un reato comune.

D: NON e' vero che tutti i delitti del Capo I siano reati propri: quale fa eccezione? R: La malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) e' un reato comune del Capo I, perche' il soggetto attivo e' "chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione".

D: Quali sono i due reati piu' gravi contro la P.A. in base alla pena edittale? R: La concussione (art. 317 c.p.) e la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), entrambe punite con reclusione da 6 a 12 anni.

Quiz di Autoverifica

1. Il bene giuridico tutelato dai delitti contro la Pubblica Amministrazione e': - A) Il patrimonio dello Stato e degli enti pubblici - B) Il buon andamento e l'imparzialita' della Pubblica Amministrazione - C) L'onore e il decoro dei funzionari pubblici - D) La sicurezza pubblica e l'ordine sociale

► Risposta

2. La violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) rientra tra: - A) I delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. (Capo I) - B) I delitti dei privati contro la P.A. (Capo II) - C) I delitti contro la persona - D) Le contravvenzioni di polizia

► Risposta

3. La malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) e' un reato: - A) Proprio, commettibile solo dal pubblico ufficiale - B) Proprio, commettibile solo dall'incaricato di pubblico servizio - C) Comune, commettibile da chiunque purché estraneo alla P.A. - D) Plurisoggettivo necessario

► Risposta

4. Quale dei seguenti reati e' punito con la pena piu' elevata? - A) Peculato (art. 314, co. 1, c.p.) - B) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - C) Concussione (art. 317 c.p.) - D) Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

► Risposta

5. L'art. 322-bis c.p. estende le norme su peculato, concussione e corruzione: - A) Ai soli dipendenti degli enti locali - B) Ai funzionari dell'Unione Europea e degli altri Stati membri che svolgono funzioni equivalenti a quelle dei pubblici ufficiali italiani - C) Ai privati cittadini che collaborano con la P.A. - D) Agli esercenti un servizio di pubblica necessità

► Risposta

6. L'usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.) e' classificata come: - A) Delitto dei pubblici ufficiali contro la P.A. (Capo I) - B) Reato proprio del pubblico ufficiale - C) Delitto dei privati contro la P.A. (Capo II) - D) Reato esclusivamente contro il patrimonio

► Risposta

Riferimenti incrociati

- **Capitolo 3** -- Classificazione dei reati (delitti/contravvenzioni, propri/comuni, omissivi): approfondimento sistematico
 - **Capitolo 6** -- Definizioni di pubblico ufficiale (art. 357), incaricato di p.s. (art. 358) ed esercente servizio di p.n. (art. 359)
 - **Capitolo 7** al **Capitolo 17** -- Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. (Capo I): trattazione analitica
 - **Capitolo 18** al **Capitolo 24** -- Delitti dei privati contro la P.A. (Capo II) e altri reati correlati
-

Principi generali, imputabilit  e cause di giustificazione

BASSA FREQUENZA

13 domande d'esame art. 1 • art. 5 • art. 6 • art. 47 • art. 50 • art. 51 • art. 56 • art. 85 • art. 88 • art. 98

RIFERIMENTI NORMATIVI: art. 1 • art. 5 • art. 6 • art. 47 • art. 50 • art. 51 • art. 56 • art. 85 • art. 88 • art. 98

2.1. Il principio di legalit  (art. 1 c.p.)

L'art. 1 c.p. sancisce il principio cardine del diritto penale italiano:

"Nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite."

Da questo principio derivano tre corollari fondamentali:

COROLLARIO	SIGNIFICATO
Riserva di legge	Solo la legge (in senso formale) puo' prevedere reati e pene
Tassativita'	La norma penale deve descrivere il fatto in modo preciso e determinato
Irretroattivita'	La legge penale non puo' applicarsi a fatti commessi prima della sua entrata in vigore

Il principio di legalit  si esprime nella formula latina *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

ATTENZIONE -- Art. 1 c.p. nelle domande d'esame: La domanda tipica chiede "Quale principio e' sancito dall'art. 1 del codice penale?". La risposta corretta e' la citazione testuale: nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite.

2.2. La successione di leggi penali (art. 2 c.p.)

L'art. 2 c.p. disciplina il caso in cui la legge penale cambi nel tempo. Le regole fondamentali sono:

- Irretroattivita' della legge sfavorevole:** nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato (art. 2, co. 1).
- Retroattivita' della legge favorevole** (*abolitio criminis*): se una legge posteriore abolisce il reato, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali, anche se vi e' stata condanna (art. 2, co. 2).

3. **Favor rei**: se la legge del tempo del fatto e le leggi posteriori sono diverse, si applica quella piu' favorevole al reo, salvo sentenza irrevocabile (art. 2, co. 4).
4. **Eccezione**: per le leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le regole dei commi precedenti (art. 2, co. 5).

2.3. Obbligatorieta' della legge penale e territorialita' (artt. 3-6 c.p.)

Obbligatorieta' (art. 3 c.p.)

La legge penale italiana obbliga **tutti** coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale (ad esempio, l'immunita' diplomatica).

Territorio dello Stato (art. 4 c.p.)

Agli effetti della legge penale, e' **territorio dello Stato** il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranita' dello Stato. Le **navi e gli aeromobili italiani** sono considerati territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti a legge territoriale straniera secondo il diritto internazionale.

Ignoranza della legge penale (art. 5 c.p.)

Ai sensi dell'art. 5 c.p.:

"Nessuno puo' invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale."

Tuttavia, la Corte Costituzionale (sent. 364/1988) ha dichiarato l'illegittimita' di questa norma **nella parte in cui non esclude dall'inescusabilita' l'ignoranza inevitabile**. Pertanto, l'ignoranza della legge penale scusa solo quando e' **inevitabile** (ad esempio, quando il privato ha ottenuto indicazioni errate dalla PA).

ATTENZIONE -- Art. 5 c.p. e ignoranza inevitabile: Nelle domande d'esame, la trappola e' rispondere che l'ignoranza della legge penale non scusa MAI. Dopo la sentenza 364/1988, l'ignoranza e' scusabile quando e' **inevitabile**. Questo e' un punto frequente nei quiz.

Reati commessi nel territorio (art. 6 c.p.)

Ai sensi dell'art. 6 c.p., chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito secondo la legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio quando **l'azione o l'omissione** e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' ivi verificato **l'evento**.

ESEMPIO PRATICO: Un cittadino straniero, a bordo di una nave italiana in acque internazionali, commette un furto. Ai sensi dell'art. 4, co. 2, c.p., la nave italiana e' considerata territorio dello Stato. Pertanto, il fatto e' punibile secondo la legge penale italiana ai sensi dell'art. 6 c.p.

2.4. L'imputabilit  (artt. 85-98 c.p.)

Nozione (art. 85 c.p.)

Ai sensi dell'art. 85 c.p.:

"Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. E' imputabile chi ha la capacita' d'intendere e di volere."

L'imputabilit  richiede dunque la contemporanea presenza di due capacita':

- **Capacita' d'intendere:** comprendere il significato e le conseguenze delle proprie azioni.
- **Capacita' di volere:** autodeterminarsi liberamente, cioe' scegliere se agire o meno.

Cause che escludono o diminuiscono l'imputabilit 

CAUSA	EFFETTO	NORMA
Vizio totale di mente	Esclude l'imputabilit�	Art. 88 c.p.
Vizio parziale di mente	La pena e' diminuita	Art. 89 c.p.
Minore di 14 anni	Non e' mai imputabile	Art. 97 c.p.
Minore tra 14 e 18 anni	Imputabile se capace di intendere e volere; pena diminuita	Art. 98 c.p.
Ubriachezza da caso fortuito (piena)	Esclude l'imputabilit�	Art. 91 c.p.
Ubriachezza volontaria o colposa	NON esclude ne' diminuisce l'imputabilit�	Art. 92 c.p.
Ubriachezza preordinata	La pena e' aumentata	Art. 92, co. 2, c.p.
Cronica intossicazione	Si applicano artt. 88 e 89 c.p.	Art. 95 c.p.
Sordomutismo	Esclude se manca capacita'; diminuisce se scemata	Art. 96 c.p.
Stati emotivi o passionali	NON escludono ne' diminuiscono l'imputabilit�	Art. 90 c.p.

ATTENZIONE -- Stato preordinato d'incapacita': Ai sensi dell'art. 87 c.p., chi si e' messo **volontariamente** in stato d'incapacita' d'intendere o di volere al fine di commettere il reato (o di prepararsi una scusa) resta **comunque imputabile**. La domanda d'esame tipica: "Chi si e' messo in stato di incapacita' di intendere e volere al fine di commettere il reato e' comunque imputabile?" -- Risposta: **S **.

Minore tra 14 e 18 anni (art. 98 c.p.)

Il minore che ha compiuto 14 anni ma non ancora 18 e' imputabile se aveva capacita' d'intendere e di volere, ma la **pena e' diminuita**. Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a 5 anni (o si tratta di pena pecuniaria), alla condanna **non conseguono pene accessorie**.

ESEMPIO PRATICO: Luca, 16 anni, commette un furto con piena consapevolezza delle proprie azioni. Ai sensi dell'art. 98 c.p., Luca e' imputabile perche' aveva capacita' d'intendere e volere, ma la pena sara' diminuita rispetto a quella prevista per un adulto.

2.5. Le cause di giustificazione (artt. 50-54 c.p.)

Le cause di giustificazione (dette anche "scriminanti") rendono **lecito** un fatto che altrimenti costituirebbe reato. Chi agisce in presenza di una causa di giustificazione **non e' punibile**.

Consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.)

"Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne."

Il consenso deve riguardare un diritto **disponibile** (non la vita, ad esempio) e deve essere prestato da persona capace.

ATTENZIONE -- Art. 50 c.p. nelle domande d'esame: La domanda tipica chiede "La scriminante del consenso dell'avente diritto e' prevista da quale articolo?". Risposta: **art. 50 c.p.**

Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51 c.p.)

Ai sensi dell'art. 51 c.p., esclude la punibilita': - l'esercizio di un **diritto**; - l'adempimento di un **dovere** imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorita'.

Regole in caso di **ordine illegittimo**: - Del reato risponde **sempre** il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. - Chi ha eseguito l'ordine risponde anch'egli, **salvo** che per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. - **Non e' punibile** chi esegue l'ordine illegittimo quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine.

Difesa legittima (art. 52 c.p.)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessita' di difendere un **diritto proprio o altrui** contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, purché la difesa sia **proporzionata** all'offesa.

Stato di necessita' (art. 54 c.p.)

Non e' punibile chi ha commesso il fatto per la necessita' di salvare se' od altri dal pericolo attuale di un **danno grave alla persona**, purché il pericolo non sia stato volontariamente causato, non sia altrimenti evitabile, e il fatto sia proporzionato.

2.6. Il delitto tentato (art. 56 c.p.)

Ai sensi dell'art. 56 c.p., chi compie **atti idonei**, diretti in modo **non equivoco** a commettere un delitto, risponde di **delitto tentato** se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.